COLNÝ ÚRAD KOŠICE

Oddelenie kontrol po prepustení
Komenského 39/A, 040 01 Košice

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 3
040 01 KOŠICE – Staré Mesto
IČO: 56285876

Váš list značky/zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Košice
	171778/2025	mjr. Ing. Nicol Kvetková	8. apríla 2025

VEC
Kontrolné zistenia - výzva

Colný úrad Košice, oddelenie kontrol po prepustení, vykonal u Vašej spoločnosti kontrolu po prepustení v zmysle § 12 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“).

Nedostatky zistené kontrolou po prepustení sú popísané ďalej v časti „Kontrolné zistenia“. V zmysle ustanovenia § 12 ods. 13 Colného zákona Vás vyzývame, aby ste sa do 30 dní od doručenia tohto listu vyjadrili ku predloženým kontrolným zisteniam formou doručenia písomného vyjadrenia alebo do zápisnice.

V zmysle článku 22 ods. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov pred vydaním rozhodnutia, ktoré by bolo *v neprospech žiadateľa,* oznámia colné orgány dôvody, ktoré budú podkladom ich rozhodnutia a umožnia, aby v stanovenej lehote, ktorá plynie odo dňa, keď mu bolo uvedené oznámenie doručené alebo sa považuje za doručené, *predložil svoje stanovisko.* Po uplynutí tejto lehoty sa žiadateľovi vhodným spôsobom oznámi rozhodnutie. Lehota na predloženie stanoviska pred vydaním rozhodnutia v neprospech žiadateľa, je 30 dní (článok 8 ods. 1 Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie). Podľa článku 8 ods. 1 Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie *oznámenie* uvedené v prvom pododseku článku 22 ods. 6 Colného kódexu Únie:

a) Zahŕňa odkaz na doklady a informácie, na ktorých colné orgány zamýšľajú založiť svoje rozhodnutie;
b) Obsahuje lehotu, v rámci ktorej dotknutá osoba vyjadrí svoje stanovisko, plynúcu odo dňa, keď sa jej uvedené oznámenie doručí alebo keď sa považuje za doručené;
c) Zahŕňa odkaz na právo dotknutej osoby mať prístup k dokladom a informáciám uvedeným v písmene a) v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami.

Podľa článku 8 ods. 2 Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, keď dotknutá osoba poskytne svoje stanovisko pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 písm. b), colné orgány môžu pristúpiť k vydaniu rozhodnutia, pokiaľ daná osoba súčasne nevyjadrí svoj zámer vyjadriť ďalšie stanovisko v predpísanej lehote.

Colný úrad Košice Vám tým, že predkladá zistené nedostatky z vykonanej kontroly po prepustení oznamuje začatie správneho konania vo veci dodatočného vymerania colného dlhu a vyrubenia rozdielu dane z pridanej hodnoty podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov, nakoľko zistenia kontroly po prepustení sú podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci dodatočného vymerania colného dlhu a vyrubenia rozdielu dane z pridanej hodnoty (§ 12 ods. 14 Colného zákona). Za deň začatia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia colného orgánu o dodatočnom vymeraní colného dlhu sa považuje deň, ktorý je v tejto výzve určený ako deň, do ktorého sa má ku kontrolným zisteniam kontrolovaná osoba vyjadriť.

Nakoľko skutočnosti zistené kontrolou po prepustení preukázali, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad vyhotoví protokol o kontrole po prepustení (ďalej aj „protokol") v zmysle § 12 ods. 16 Colného zákona. Ak sa ku kontrolným zisteniam písomne nevyjadríte v lehote stanovenej touto výzvou, colný úrad vyhotoví protokol na základe podkladov, ktoré má k dispozícii v určený deň. Zároveň bude vydané rozhodnutie o dodatočnom vymeraní colného dlhu – teda colný úrad zapíše do účtovnej evidencie sumu colného dlhu uvedenú v protokole, ktorá má byť vybratá alebo zostáva na vybratie, a v súlade s colnými predpismi oznámi túto sumu dlžníkom rozhodnutím o dodatočnom vymeraní colného dlhu (§ 12 ods. 19 Colného zákona).

Dňom vyhotovenia protokolu o kontrole po prepustení je kontrola po prepustení ukončená. Protokol sa doručí kontrolovanej osobe do vlastných rúk (§ 12 ods. 18 Colného zákona).

KONTROLNÉ ZISTENIA:

Colný úrad Košice vykonal u obchodnej spoločnosti **Sneco SK, s. r. o., Karpatská 3, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 56285876** (ďalej aj „Sneco SK" alebo „kontrolovaný subjekt") kontrolu po prepustení v zmysle § 12 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s článkom 48 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov, a v zmysle článku 46 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov, **zameranú na preverenie správnosti údajov uvedených v rozhodnutiach v colnom konaní**, ktorými bol **dovezený tovar** prepustený do príslušného colného režimu **za obdobie roku 2024,** na základe Rozkazu na vykonanie kontroly po prepustení č. 34/2025 značky 152856/2025 zo dňa 31. marca 2025.

Colné predpisy upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacie nariadenia (platné od 1. 5. 2016). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov ustanovuje Colný kódex Únie, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá a postupy uplatniteľné na tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie alebo je z neho prepravený (článok 1 ods. 1 Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti).

Colný orgán kontroloval obchodné doklady a iné údaje vzťahujúce sa k dovozným operáciám s tovarom s cieľom presvedčiť sa o správnosti údajov uvedených v rozhodnutiach v colnom konaní, ktoré sú rozhodujúcou skutočnosťou na správne určenie základu na vymeranie dovozných platieb, uplatnenie obchodnopolitických opatrení a určenie colného statusu tovaru. Kontrola po prepustení bola vykonaná formou komplexného auditu, pričom jej predmetom boli dovozné prípady za kontrolované obdobie roku 2024.

Kontrolná skupina porovnala údaje na jednotlivých colných vyhláseniach – rozhodnutiach v colnom konaní, ktorými bol dovezený tovar prepustený do colného režimu prepustenie do voľného obehu (colný režim 4000) - so skutočnosťou, porovnala s údajmi na účtovných dokladoch - cenou skutočne zaplatenou za dovezený tovar, za vykonanú dopravu tohto tovaru, preverila zatriedenie tovaru – uplatnenú podpoložku kombinovanej nomenklatúry (PpKN) colného sadzobníka vzhľadom k skutočne dovezenému tovaru.

Kontrolovaný subjekt je podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva a účtovným obdobím je kalendárny rok. Kontrola po prepustení bola vykonaná formou komplexného auditu. Za účelom vykonania kontroly kontrolnej skupine predložil doklady z účtovníctva za kontrolované obdobie elektronicky, a to všetky rozhodnutia v colnom konaní a všetky zahraničné prijaté faktúry, výstupy z účtovníctva za rok 2024 – zahraničné záväzky (FD-ZA), doklady číselného radu CLO, účtovný denník – účtovanie k všetkým prijatým faktúram.

V zmysle článku 48 (Kontrola po prepustení) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov colné orgány môžu na účely colných kontrol overiť presnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, a existenciu, pravosť, presnosť

a platnosť každého podporného dokladu a môžu preskúmať účtovné záznamy deklaranta a iné záznamy vzťahujúce sa na operácie s daným tovarom alebo na predchádzajúce alebo nasledujúce obchodné operácie s týmto tovarom po jeho prepustení.

Obchodná spoločnosť Sneco SK dováža tovar – priemyselné sušičky potravinárskych výrobkov, vrecká z polymérov etylénu na balenie syrových snekov, kovový nábytok (stôl z nehrdzavejúcej ocele s drezom, dvojitá šatníková skriňa, nerezový regál kompletný s nerezovými mriežkami, nerezový podnos, zásobník z nehrdzavejúcej ocele), regálová jednotka na kolieskach z nehrdzavejúcej ocele, umývadlo z nehrdzavejúcej ocele komplet s batériou, kovovo-plastové dvere, lavička do šatní, krabice z vlnitej lepenky v rozloženom stave. Dovezený tovar za kontrolované obdobie bol prepustený na územie Únie do colného režimu prepustenie do voľného obehu (colný režim 4000) pobočkou Colného úradu Košice – Haniska (5653).

Kontrolou po prepustení boli zistené nedostatky **v oblasti colnej hodnoty tovaru** pri rozhodnutí v colnom konaní 0565310424243, čím bola do účtovnej evidencie zapísaná nižšia ako skutočne dlžná suma dovoznej platby na základe právnych predpisov, nakoľko k colnej hodnote tovaru nebola pripočítaná suma dopravných nákladov, fakturovaných osobitnou faktúrou.

Colný úrad Košice vypočítal pri rozhodnutí v colnom konaní 0565310424243 s použitím správnych údajov zistených vykonanou kontrolou správny colný dlh a kladný rozdiel na colnom dlhu **celkom v sume 61,92 EUR = clo na priemyselné výrobky (A00) v sume 1,60 EUR + daň z pridanej hodnoty (B00) v sume 60,32 EUR** podľa údajov uvedených v Prílohe → **Príloha: DODATOČNÉ VYMERANIE COLNÉHO DLHU** (ďalej len „Príloha“).

V zmysle ustanovenia § 57 (Zanedbateľné sumy) ods. 2 a ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze**, ak ide o dodatočné vymeranie colného dlhu **a suma colného dlhu**, ktorá sa má dodatočne oznámiť, **v konkrétnom prípade nedosiahne sumu desať eur**. Ak colný úrad postupuje podľa odseku 2, *neoznámi* **ani daň z pridanej hodnoty** a spotrebnú daň pri dovoze, **ak súčet týchto platieb nedosiahne sumu desať eur.** Suma cla 1,60 EUR nepresahuje sumu desať EUR, a preto predmetom dodatočného vymerania colného dlhu je len suma DPH.
Dovozná platba, ktorá zostáva na vybratie, v sume 60,32 EUR, pozostáva z dane z pridanej hodnoty (B00).

Colná hodnota dovezeného tovaru bola určená podľa článku 70 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov **ako prevodná hodnota**, nakoľko prvotným základom colnej hodnoty tovaru je *prevodná hodnota,* t. j. **skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar predaný na vývoz na colné územie Únie** a ktorá je podľa potreby upravená podľa článku 71 a 72 (prvky prevodnej hodnoty, prvky nezahrnuté do colnej hodnoty).

Článok 71 (Prvky prevodnej hodnoty) ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov hovorí o tom, že pri určovaní colnej hodnoty podľa článku 70 sa k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá má byť za dovážaný tovar zaplatená, pripočítajú náklady, ktoré vznikli do príchodu na miesto, v ktorom tovar vstupuje na colné územie Únie - **náklady na dopravu a poistenie dovážaného tovaru a poplatky za nakládku a manipuláciu s tovarom spojené s prepravou dovážaného tovaru.**

Podľa článku 71 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov každá položka, ktorá sa podľa odseku 1 pripočíta k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť, sa zakladá len na údajoch, ktoré sú objektívne a vyčísliteľné.

Faktory, na základe ktorých sa uplatňuje dovozné alebo vývozné clo a iné opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom upravuje HLAVA II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom v článku 56 ods. 1 (KAPITOLA 1 Spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru) je uvedené, že dovozné a vývozné clo, ktoré sa má zaplatiť, je založené na Spoločnom colnom sadzobníku.

Na základe uvedených ustanovení colných predpisov základom na vymeranie platieb je colná hodnota tovaru – v tomto prípade určená ako *prevodná hodnota* – **cena skutočne zaplatená za dovezený tovar na základe faktúr z účtovníctva spoločnosti Sneco SK.** Zo základu na vymeranie platieb sa vypočíta clo s uplatnením príslušnej colnej sadzby pre tovar danej PpKN podľa platného colného sadzobníka, teda colný orgán použil colné sadzby podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/2364 z 26. septembra 2023, ktorým sa mení príloha I k Nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku – Spoločný colný sadzobník na rok 2024 – pre dovezený tovar danej PpKN uvedenej v stĺpci 1 Prílohy; colné sadzby sú uvedené v stĺpci 6 Prílohy.

Daň z pridanej hodnoty (DPH resp. daň) upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a podľa § 12 citovaného zákona dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o DPH neustanovuje inak. Podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká prepustením tovaru do voľného obehu a daňová povinnosť vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia. Daň je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.

V zmysle § 24 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základ dane pri dovoze tovaru, základom dane pri dovoze tovaru je colná hodnota tovaru. Ak nie sú zahrnuté do colnej hodnoty tovaru, zahŕňajú sa do základu dane pri dovoze tovaru aj dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru, okrem dane, ktorá sa má vymerať, a súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, **náklady na prepravu a náklady poistenia**, vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku. Prvé miesto určenia v tuzemsku je miesto uvedené v nákladnom liste alebo inom sprievodnom dokumente sprevádzajúcom dovážaný tovar do tuzemska. Ak takéto miesto nie je uvedené, za prvé miesto určenia v tuzemsku sa považuje miesto prvej prekládky tovaru v tuzemsku.

V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (v znení platnom do 31. 12. 2024) základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane. Na tovary uvedené v prílohe č. 7 (Zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane) sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane. Tovar danej PpKN nie je uvedený v Prílohe č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov → podlieha základnej sadzbe DPH 20 %.

Podľa § 48 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je služba vzťahujúca sa na dovážaný tovar oslobodená od dane z pridanej hodnoty, ak hodnota tejto služby je zahrnutá do základu DPH podľa § 24.

Podľa § 84 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dovoze tovaru je správcom dane colný orgán a na správu dane sa použijú colné predpisy. V zmysle § 69 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dovoze tovaru je povinná platiť daň osoba, ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov.

Z uvedených ustanovení právnych predpisov je zrejmé, že k colnej hodnote tovaru sa majú pripočítať aj ďalšie prvky, ktoré sa považujú za súčasť colnej hodnoty, ak v nej neboli zahrnuté, konkrétne dopravné náklady po vstup tovaru na územie Únie.

Rozhodnutím v colnom konaní **0565310424243** (účtovný doklad s interným číslom dokladu CLO5) **s okamihom vzniku colného dlhu dňa 27. 11. 2024** bol prepustený do colného režimu prepustenie do voľného obehu (colný režim 4000) tovar (4 položky = celková hmotnosť 1.045 kg – údaj v stĺpci 2 Prílohy) v hodnote 63.249,71 EUR na základe faktúry číslo 27 predloženej k colnému konaniu. Tovar bol dopravený dopravným prostriedkom s evidenčným číslom AO5601BK, čo preukazuje CMR č. 27-1.

Dovezený tovar – 4 položky na colnom vyhlásení: PpKN uvedené v stĺpci 1 Prílohy
1. položka: kovový nábytok (stojan z nehrdzavejúcej ocele kompletný s mriežkami, zásobník z nehrdzavejúcej ocele)
2. položka: nerezový regál na kolieskach kompletne s nerezovými mriežkami a teflónovou vložkou
3. položka: krabice z vlnitej lepenky, skladacie na balenie a prepravu hotových výrobkov v rozloženom stave
4. položka: priemyselné sušičky potravinárskych výrobkov

V účtovníctve spoločnosti Sneco SK je za dovezený tovar zaúčtovaná faktúra číslo 27 od dodávateľa tovaru Kravchenko Yevheniy Viktorovych, F. Lista 8, 89600 Mukachevo, Ukraine pod interným číslom dokladu FD-ZA240007 v celkovej sume 63.249,71 EUR → čo **potvrdzuje colnú hodnotu tovaru** určenú ako *prevodná hodnota,* teda **cena skutočne zaplatenú za dovezený tovar;** súčet údajov uvedených v stĺpci 3 Prílohy. Dopravu tovaru zabezpečoval zahraničný partner TIME TRAVELLER LTD, Artjoma 19/1, 89600 Mukachevo, Ukrajine a za uskutočnenú službu 27. 11. 2024 (Transportation services) autom AO5601BK vystavila faktúru číslo 284 (zaúčtovaná v účtovníctve spoločnosti Sneco SK pod interným číslom dokladu FD-ZA240008) v sume 300,00 EUR a tá nebola pripočítaná k colnej hodnote tovaru pri colnom konaní. Suma dopravy na úseku Mukachevo (UA) - Beregsurany (HU), teda na území mimo EÚ je určená na faktúre v sume 100,00 EUR, a úsek Beregsurany (HU) – Humenné (SK), teda územie EÚ je určená na faktúre v sume 200,00 EUR.
Colný orgán pri výpočte správneho colného dlhu uplatnil pomerné rozdelenie sumy dopravy medzi jednotlivé položky colného vyhlásenia podľa hmotnosti – teda s použitím sadzby za kg → územie mimo EÚ = 0,095694 EUR/kg (100 EUR/1.045 kg), územie EÚ = 0,191388 EUR/kg (200 EUR/1.045 kg). Správne sumy dopravných nákladov použité pri výpočte správneho colného dlhu sú uvedené v stĺpcoch 4 a 5 Prílohy.

Colný dlh pri rozhodnutí v colnom konaní 0565310424243 vznikol podľa článku 77 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorého colný dlh pri dovoze vzniká prepustením tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, a ktorý podlieha dovoznému clu, do voľného obehu. Colný dlh vzniká v okamihu prijatia colného vyhlásenia v zmysle článku 77 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne okamihom vzniku colného dlhu je 27. november 2024, čo je dátum prijatia colného vyhlásenia colným orgánom. Dlžník bol určený v súlade s článkom 77 ods. 3 tohto nariadenia, podľa ktorého dlžníkom je deklarant – obchodná spoločnosť Sneco SK, s. r. o., Karpatská 3, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 56285876.

Deklarantom je podľa článku 5 ods. 15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie vo vlastnom mene alebo osoba, v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva. Na konanie pred colnými orgánmi si podľa článku 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov môže každá osoba určiť colného zástupcu, takéto **zastúpenie môže byť priame, pri ktorom colný zástupca koná v mene a na účet inej osoby,** alebo nepriame, pri ktorom colný zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby. Podľa článku 18 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov musí byť colný zástupca usadený na colnom území Únie.

Colný orgán pri výpočtoch použil predpisy platné v okamihu vzniku colného dlhu dňa 27. 11. 2024 (dátum prijatia colného vyhlásenia colným orgánom), teda boli použité PpKN colného sadzobníka (údaj v stĺpci 1 Prílohy), colné sadzby (údaj v stĺpci 6 Prílohy), sadzba DPH 20 %, a ostatné údaje uvedené na colnom vyhlásení, nakoľko v zmysle článku 85 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov suma dovozného alebo vývozného cla sa určuje na základe pravidiel pre výpočet cla, ktoré sa vzťahovali na daný tovar v čase, keď colný dlh vznikol s ohľadom na tento tovar.

Colný orgán použil spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb podľa Prílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a noviel. Podľa § 56 b (Zaokrúhľovanie cla) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymerané clo sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Pre daň z pridanej hodnoty použil colný orgán § 26 ods. 2 a 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého pri prepočte cudzej meny na eurá pri určení základu dane pri dovoze tovaru sa

postupuje podľa colných predpisov a daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Podľa článku 201 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa má uviesť na trh Únie alebo je určený na súkromné použitie či spotrebu v rámci colného územia Únie, sa prepustí do voľného obehu. Prepustenie do voľného obehu zahŕňa výber dovozného cla, ktoré sa má zaplatiť, prípadne iných platieb podľa príslušných platných predpisov o výbere takýchto platieb a uplatnenie obchodnopolitických opatrení a zákazov a obmedzení, pokiaľ sa nemuseli uplatniť skôr a splnenie ďalších formalít ustanovených v súvislosti s dovozom tovaru. Prepustením do voľného obehu získava tovar, ktorý nie je tovarom Únie, colný status tovaru Únie. Takouto formalitou je aj podávanie colného vyhlásenia v zmysle článku 170 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý hovorí o tom, že colné vyhlásenie môže podať každá osoba, ktorá môže poskytnúť všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého sa tovar navrhuje. Táto osoba taktiež musí byť schopná daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie colnému orgánu.

Vykonaná kontrola po prepustení u spoločnosti Sneco SK nasvedčuje tomu, že predpisy upravujúce príslušný colný režim boli uplatnené na základe nesprávnych údajov, a preto Colný úrad Košice v rámci prijatých opatrení na nápravu na základe správnych údajov zistených vykonanou kontrolou po prepustení vypočítal správny colný dlh z dovezeného tovaru pri rozhodnutí v colnom konaní 0565310424243, a kladný rozdiel na colnom dlhu celkom 61,92 EUR.

Z kontrolných zistení vyplýva, že konanie spoločnosti Sneco SK pri predmetnom rozhodnutí v colnom konaní bolo v rozpore s článkom 15 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov, keďže osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie colným orgánom, zodpovedá za presnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, pravosť, presnosť a platnosť akéhokoľvek sprievodného dokladu k colnému vyhláseniu, a splnenie všetkých povinností, ktoré sa týkajú prepustenia daného tovaru do príslušného colného režimu; uvedené povinnosti sa vzťahujú aj na colného zástupcu určeného v zmysle článku 18 citovaného právneho predpisu. Dôsledkom tohto konania bolo, že dovezený tovar bol prepustený na základe nesprávnych údajov a v dôsledku toho colný orgán zapísal do účtovnej evidencie nižšiu sumu colného dlhu ako je skutočne dlžná suma colného dlhu na základe právnych predpisov, čím je naplnená skutková podstata colného deliktu uvedená v § 72 ods. 1 písm. d) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dovoznú platbu, ktorá zostáva na vybratie, pre dlžníka – obchodnú spoločnosť Sneco SK - **v sume 60,32 EUR,** pozostávajúcu z **dane z pridanej hodnoty (B00),** Colný úrad Košice dodatočne vymeria rozhodnutím v správnom konaní, a vykoná aj ďalšie opatrenia z toho vyplývajúce.

plk. Ing. Vladimír Kolcun
riaditeľ colného úradu
v zastúpení
mjr. Mgr. Milan Sisák
vedúci oddelenia kontrol po prepustení

1 príloha